

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỐN

Số:/HT

- Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 01/07/2015
- Căn cứ Luật Tố tụng số 67/2014/QH13 ban hành năm ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 năm ban hành ngày 29/06/2006
- Căn cứ vào nhu cầu và nhu cầu của hai bên.
- Hôm nay, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Chúng tôi gồm có:

Bên A:

Họ tên: Mai Ngọc Diệp

Sinh năm: 10/10/1982

Số CMND/căn cước công dân: 038082000240

Cấp ngày: 05/01/2015 - Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: Ngõ 7a Hà Nội

Email: duongmn.ict@gmail.com

Số tài khoản ngân hàng bên A: 0021000241140

Chức tài khoản: Mai Ngọc Diệp

Ngân hàng: vietcombank - Chi nhánh Hà Nội 1

(Sau đây gọi là Bên A)

Bên B:

Địa chỉ: Số 25D ngõ 38/24, Ngõ Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng: Số 1, Ngõ Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số thuế: 0107790791

Đại diện: Ông Danh Thanh

(Sau đây gọi là bên B)

Các bên cùng thỏa thuận ký Hợp đồng hợp tác này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1. Nội dung

"Văn hợp tác vốn" là khoản tiền bên A chuyển cho bên B để thực hiện hoạt động hợp tác vốn trên tài khoản vốn.

"Tài khoản vốn" là tài khoản chứng khoán do Bên B là chủ tài khoản, được mở theo thực hiện việc vốn theo hợp đồng này.

"Vốn và vốn" là Văn hợp tác trên tài khoản vốn chia thành nhiều phần bằng nhau. Mức giá của vốn và vốn tại ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng. Mọi vốn và vốn đại diện cho phần lợi nhuận và văn nhậ nhau của Tài khoản vốn.

"Ngày định giá" là ngày xác định Giá trị tài sản ròng của Tài khoản vốn cho mục đích ký hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng với bên A hoặc làm báo cáo gọi bên A.

"Ngày giao dịch" là ngày bên B nhận được khoản Văn góp của bên A.

"Ngày đáo hạn" là ngày cuối cùng của thời hạn hợp tác, nếu ngày đáo hạn không phải ngày làm việc, thì nó sẽ được tính vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 2. MỤC TIÊU, THỜI HẠN HỢP TÁC

2.1 Mục tiêu

- Bên A góp Văn hợp tác vốn với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc vốn vào thị trường chứng khoán.

- Bên B toàn quyền sử dụng Vốn hợp tác theo quy định tiến hành các hoạt động vào thời điểm thanh toán trên Tài khoản theo quy định của pháp luật.

- Bên B được phép sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi công ty thanh toán nội bộ bên B mà tài khoản giao dịch, bao gồm các hoạt động ngân hàng như bán, giao dịch ký quỹ (margin), và các dịch vụ khác...

2.3 Thời hạn hợp tác

Thời hạn hợp tác là 1 năm. Bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... tới ngày tháng ... năm Sau khi kết thúc thời hạn hợp tác 1 năm, 2 bên có thể tiếp tục thỏa thuận kéo dài thêm thời hạn hợp tác. Sau khi kết thúc thời hạn hợp tác, Bên A và Bên B phải thực hiện theo các quy định và nghĩa vụ của 2 bên trong vòng 5 ngày làm việc.

3. NỘI DUNG HỢP TÁC VỐN

3.1 Tài khoản vốn

Toàn bộ vốn góp của bên A sẽ được chuyển vào tài khoản vốn của bên B được mở tại: Công ty cổ phần thanh toán Tân Việt

- Số tài khoản:

- Chủ tài khoản:

3.2 Cách tính sử dụng vốn và vốn

- Sau khi chuyển tiền vào Tài khoản vốn, Bên A sẽ nhận được sử dụng vốn và vốn được tính như sau:

Số sử dụng vốn và vốn	=	Vốn hợp tác vốn	:	Giá trị tài sản ròng của m?t ?n v? ?u t? (t?i ng?y ?nh gi? g?n nh?t tr??c ng?y giao d?ch)
-----------------------	---	-----------------	---	---

- Số sử dụng vốn và vốn được làm tròn đến hàng nghìn.

- Giá trị Tài sản ròng của m?t ?n v? ?u t? được xác định bằng Tổng giá trị tài sản ròng của Tài khoản vốn chia cho Tổng số sử dụng vốn và vốn hiện có tại ngày định giá.

“Tổng giá trị tài sản ròng của tài khoản vốn” được tính bằng Tổng tài sản của tài khoản vốn trừ đi tổng nợ phải trả của tài khoản vốn tại ngày định giá.

“Tổng tài sản của tài khoản vốn” là tổng giá trị thanh toán của danh mục vốn có trong Tài khoản vốn và tổng giá trị tiền tại ngày định giá bao gồm:

+ Tiền mặt

+ Các tài sản bằng tiền khác

+ Tiền bán thanh toán khác

+ Các khoản tiền khác phát sinh trên tài khoản vốn

+ Danh mục vốn bao gồm các chi phí hiện có, các chi phí đang chi trên tài khoản vốn.

“Tổng nợ phải trả của tài khoản vốn” Là tổng các khoản nợ phát sinh trên tài khoản vốn tại ngày định giá bao gồm:

+ Các khoản tiền vay của bên A để mua thanh toán (margin)

+ Tiền lãi vay margin

+ Phí lưu ký

+ Phí chuyển khoản thanh toán

Và các khoản phí, lãi khác phát sinh trên tài khoản vốn

3.3. Vốn hợp tác vốn

- Bên A góp vốn hợp tác vốn bằng tiền mặt giá trị:.....

- B?ng ch?:
- T?i ngày 22 tháng 01 n?m 2018 th?i ?i?m hai bên th?ng nh?t v? vi?c h?p tác ??u t?:
- Giá tr? tài s?n ròng c?a m?t ??n v? ??u t? là:
- S? l??ng ??n v? ??u t? bên A nh?n ???c t??ng ?ng v?i s? V?n h?p tác kinh doanh là: ??n v? ??u t? (b?ng ch?:))
- Trong tr??ng h?p Bên A góp thêm V?n h?p tác ??u t? sau h?p ??ng này thì hai bên s? ký ph? l?c h?p ??ng b? sung V?n h?p tác ??u t?.

??u 4. PHÂN CHIA L?I NHU?N

4.1 Xác ??nh l?i nhu?n h?p tác ??u t?

T?i th?i ?i?m ch?m d?t h?p ??ng ho?c th?i ?i?m bên A rút v?n ??u t?, t?ng giá tr? tài s?n ròng c?a kho?n V?n h?p tác ??u t? c?a bên A ???c xác ??nh theo công th?c sau:

$$\text{T?ng giá tr? tài s?n ròng c?a kho?n V?n h?p tác ??u t?} = \frac{\text{T?ng s? l??ng ??n v? ??u t? c?a bên A}}{\text{Giá tr? tài s?n ròng c?a m?t ??n v? ??u t? t?i ngày ?áo h?n}} \times$$

L?i nhu?n h?p tác ??u t? ???c xác ??nh nh? sau:

$$\text{L?i nhu?n h?p tác ??u t?} = \frac{\text{T?ng giá tr? tài s?n ròng c?a kho?n v?n h?p tác ??u t? c?a bên A t?i ngày ?áo h?n}}{\text{V?n h?p tác ??u t? c?a bên A t?i th?i ?i?m ban ??u}}$$

4.2 T? l? phân chia l?i nhu?n h?p tác ??u t?

$$\text{T? su?t l?i nhu?n h?p tác ??u t?} = \frac{\text{L?i nhu?n h?p tác ??u t?}}{\text{V?n h?p tác ??u t? c?a bên A t?i th?i ?i?m ban ??u}} \times 100$$

- Tr??ng h?p 1: T? su?t l?i nhu?n h?p tác ??u t? < 10% ho?c T? su?t l?i nhu?n h?p tác ??u t? < 0%: Bên A nh?n v? v?n h?p tác ??u t? còn l?i ???c xác ??nh b?ng T?ng giá tr? tài s?n ròng c?a kho?n v?n h?p tác ??u t? c?a bên A t?i ngày ?áo h?n.

- Tr??ng h?p 2: 10% =< T? su?t l?i nhu?n h?p tác ??u t? < 50%:

+ L?i nhu?n bên A nh?n ???c b?ng 85% c?a L?i nhu?n h?p tác ??u t?.

+ Bên B ???c nh?n 15% c?a L?i nhu?n h?p tác ??u t?.

- Tr??ng h?p 3: 50% =< T? su?t l?i nhu?n h?p tác ??u t? < 100%:

+ L?i nhu?n bên A nh?n ???c b?ng 80% c?a L?i nhu?n h?p tác ??u t?.

+ Bên B ???c nh?n 20% c?a L?i nhu?n h?p tác ??u t?.

- Tr??ng h?p 4: 100% =< T? su?t l?i nhu?n h?p tác ??u t?:

+ L?i nhu?n bên A nh?n ???c b?ng 75% c?a L?i nhu?n h?p tác ??u t?.

+ Bên B ???c nh?n 25% c?a L?i nhu?n h?p tác ??u t?.

4.3 Ngh?a v? thu?

- Bên A có ngh?a v? ?óng thu? thu nh?p cá nhân 5% cho ph?n l?i nhu?n ???c chia t? L?i nhu?n h?p tác ??u t? (theo thông t? 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013).

- Bên B s? kh?u tr? ph?n thu? 5% này tr??c khi tr? l?i nhu?n ??u t? cho bên A và có ngh?a v? ?óng thu? cho c? quan thu? giúp bên A.

- Ph?n l?i nhu?n h?p tác ??u t? c?a bên B s? do bên B ch? ??ng ?óng thu? thu nh?p doanh

nghi?p v?i c? quan thu?.

??u 5. Hoàn tr? V?n g?p

5.1 Bên A ch? ???c rút v?n vào ngày làm vi?c th? 6 hàng tu?n (n?u th? 6 là ngày ngh? l? thì Bên A ???c rút vào ngày làm vi?c th? 6 ti?p theo) và bên A ph?i thông báo v? Giá tr? v?n rút v?i bên B mu?n nh?t là 1 ngày làm vi?c tr???c ó. Giá tr? 1 ??n v? ??u t? là giá tr? tài s?n ròng c?a m?t ??n v? ??u t? t?i ngày rút v?n.

5.2 Tr???ng h?p bên A rút v?n khi h?t h?n h?p ???ng

T?ng giá tr? tài s?n ròng c?a kho?n v?n h?p tác ??u t? c?a bên A s? ???c tính theo công th?c nêu t?i kho?n 4.1 ??u 4 H?p ???ng này.

- N?u t?ng giá tr? tài s?n ròng c?a kho?n v?n h?p tác ??u t? c?a Bên A cao h?n V?n h?p tác ??u t? c?a bên A t?i th?i ?i?m ban ??u (T?c là ho?t ???ng ??u t? có l?i), Bên A ???c nh?n l?i nhu?n theo quy ??nh t?i ??u 4.2 H?p ???ng này c?ng thêm kho?n ti?n V?n h?p tác ??u t? ban ??u.
- N?u t?ng giá tr? tài s?n ròng c?a kho?n v?n h?p tác ??u t? c?a Bên A nh? h?n ho?c b?ng V?n h?p tác ??u t? c?a bên A t?i th?i ?i?m ban ??u (t?c là ho?t ???ng ??u t? không có l?i ho?c l?) bên A ???c hoàn tr? v?n t???ng ?ng v?i T?ng giá tr? tài s?n ròng c?a kho?n v?n h?p tác ??u t? còn l?i c?a Bên A t?i ngày ?áo h?n.
- S? ti?n bên B tr? cho bên A s? ???c chuy?n vào tài kho?n ngân hàng ???c bên A cung c?p trong vòng 5 ngày làm vi?c k? t? khi t?t toán h?p ???ng.

5.3 Tr???ng h?p bên A rút v?n tr???c khi h?t h?n h?p ???ng

- Bên A ???c hoàn tr? v?n g?p theo quy ??nh t?i ??u 4 sau khi tr? phí rút tr???c h?n h?p ???ng.
- Phí ???c rút tr???c h?n h?p ???ng bên B quy ??nh nh? sau:

Th?i h?n h?p tác ??u t? (Tính t? ngày giao d?ch ??n ngày ?áo h?n)	Phí rút tr???c h?n (% tính trên t?ng giá tr? rút v?n)
Th?i h?n < 90 ngày	2%
90 ngày =< Th?i h?n < 180 ngày	1%
180 ngày =< Th?i h?n	0%

??u 6. Các nguyên t?c tài chính

- Hai bên ph?i tuân th? các nguyên t?c tài chính k? toán theo qui ??nh c?a pháp lu?t v? k? toán c?a n???c C?ng hoà xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam.
- Các kho?n thu, chi trên tài kho?n ??u t? c?n ???c ghi chép ??y ??, minh b?ch.

??u 7. Quy?n và ngh?a v? c?a Bên A

7.1 Bên A có quy?n:

- Yêu c?u Bên B báo cáo tình hình ho?t ???ng ??u t? theo ??nh k?.
- H???ng l?i nhu?n ??u t? theo k?t qu? ho?t ???ng ??u t?.
- ???c hoàn tr? V?n h?p tác ??u t? theo quy ??nh t?i ??u 5 c?a H?p ???ng này.

7.2 Bên A có ngh?a v?:

- Góp v?n ?? theo cam k?t.
- ??m b?o ngu?n v?n góp h?p pháp và thu?c quy?n s? h?u c?a Bên A.
- Ch?p nh?n toàn b? k?t qu? ??u t? do bên B th?c hi?n trên tài kho?n ??u t? trong th?i h?n h?p tác.
- Ch?u các kho?n phí: phí l?u ký ch?ng khoán, Phí chuy?n kho?n ch?ng khoán và các kho?n phí, lãi khác phát sinh trên tài kho?n ??u t?.

??u 8. Quy?n và ngh?a v? c?a bên B

8.1 Bên B có quy?n

- Nh?n và s? d?ng V?n h?p tác ??u t? theo ?úng ph?m vi và m?c tiêu h?p tác;
- H??ng l?i nhu?n theo quy ??nh t?i ??u 4 H?p ??ng này.

8.2 Bên B có ngh?a v?

- Báo cáo tình hình s? d?ng ngu?n v?n góp; báo cáo danh m?c ??u t?;
- Thanh toán L?i nhu?n cho bên B ?úng th?i h?n theo th?a thu?n trong h?p ??ng này;
- Th?c hi?n ?úng các cam k?t trong h?p ??ng này.

??u 9. Cam k?t c?a các hai bên

Bên A và Bên B ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t v? nh?ng l?i cam ?oan sau ?ây:

- Nh?ng thông tin v? nhân thân, ch? th? ghi trong h?p ??ng này là ?úng s? th?t;
- Vi?c giao k?t H?p ??ng này là hoàn toàn t? nguy?n, không b? l?a d?i, ép bu?c.
- Bên A hi?u và ch?p nh?n vi?c tham gia góp v?n h?p tác ??u t? trên Tài kho?n quy ??nh t?i kho?n 3.1 ??u 3 H?p ??ng này s? g?m vi?c h?p tác ??u t? c?a bên B và nhi?u bên khác.
- Bên A ?ã hi?u và nh?n th?c rõ v? nh?ng r?i ro có th? x?y ra trong quá trình h?p tác ??u t?.
- Bên A cam k?t th?c hi?n ?úng nh?ng th?a thu?n v? ??u ki?n s? d?ng v?n ???c nêu trong H?p ??ng này.
- Bên A cam k?t V?n góp ?ã ghi trong h?p ??ng này là ?úng s? th?t, thu?c quy?n s? h?u riêng, h?p pháp c?a bên A, không ch?a ??ng y?u t? nào d?n t?i vi?c b? c? quan nhà n??c có th?m quy?n xem xét, x? lý theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
- Bên B th?c hi?n vi?c qu?n lý và ??u t? v?n h?p tác ??u t? theo ?úng quy ??nh t?i h?p ??ng này.

??u 10. ??u kho?n chung

- H?p ??ng này ???c hi?u và ch?u s? ??u ch?nh c?a Pháp lu?t n??c C?ng hoà xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam.
- M?i s?a ??i, b? sung h?p ??ng này ??u ph?i ???c l?p ph? l?c kèm theo và có ch? ký c?a hai bên. Các ph? l?c là ph?n không tách r?i c?a h?p ??ng.
- M?i tranh ch?p phát sinh trong quá trình th?c hi?n h?p ??ng ???c gi?i quy?t tr??c h?t qua th??ng l??ng, hoà gi?i, n?u hoà gi?i không thành vi?c tranh ch?p s? ???c gi?i quy?t t?i Toà án có th?m quy?n.

??u 11. Hi?u l?c H?p ??ng

- H?p ??ng này có hi?u l?c t? ngày ký. Khi k?t thúc H?p ??ng, ho?c theo yêu c?u c?a bên A v? vi?c rút v?n h?p tác ??u t?, hai bên s? làm biên b?n thanh lý h?p ??ng và phân chia l?i nhu?n ???c quy ??nh t?i ??u 4 c?a H?p ??ng này.

- Khi h?t th?i h?n h?p tác, n?u hai bên không có yêu c?u thanh lý H?p ??ng thì H?p ??ng này s? ti?p t?c ???c gia h?n cho t?i khi có yêu c?u thanh lý h?p ??ng c?a m?t trong hai bên và kho?n 5.2 ??u 5 c?a H?p ??ng này không còn hi?u l?c.

- Hợp đồng này gồm 08 trang không thể tách rời nhau, được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện bên A Đại diện bên B